

통 보

1. 제 목 : 경작(수목식재) 목적으로 체결한 대부계약 업무 불철저
2. 소관부점 : 전북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

전북지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 실태조사 및 대부계약 체결, 변상금 부과 등 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제11조의2, 제12조에 따르면 재산의 실태조사 결과 대부가 가능하다고 판단되는 재산을 경작용으로 실경작자에게 대부하는 경우에는 수익계약의 방법으로 대부 받을 자를 결정할 수 있도록 하고 있는데

「경작지 대부·매각 업무처리 기준」(국유재산기획처, 2022. 10. 28.)에 따르면 ‘경작’은 노지 또는 특정시설 내에서 작물 및 종자를 재배·생산하는 활동으로 곡물 외 관상수, 조경용의 수목, 과수작물 재배 등을 포함²⁸⁾하고 있다.

28) 총괄청 유권해석(국재 41321-149, 2003. 2. 19.) 동일

한편, '경작(수목식재) 목적으로 대부시 원상회복 처리방안'²⁹⁾(국유재산 총괄부-615, 2018. 2. 9.)에서는 경작목적으로 대부한 국유재산에 수목 등을 식재하는 경우 원상회복에 따른 법적 분쟁 등³⁰⁾에 대비하기 위해 대부 계약서에 계약목적을 '수목식재'로 특정하고 원상회복 보증을 위한 약정서와 이행보증금을 수취하도록 하고 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 전북지역본부에서 관리중인 국유재산 중 경작(수목식재) 목적으로 대부계약을 체결한 112건³¹⁾의 업무 적정성을 점검한 결과

'전라북도 남원시' 소재 국유재산의 경우 2021. 8. 9. 실태조사를 통해 점유자 ○○○이 소나무 묘목을 경작중인 현황을 확인하였는데도 2022. 1. 17. 대부계약을 체결할 때에 대부계약서에 사용목적을 특정하거나 원상회복 보증을 위한 약정서 및 이행보증금 수취 등의 조치가 없었던 것으로 확인되는 등

[표 9] 및 [별표 3] “수목식재 목적 대부계약 업무처리 명세”와 같이 경작(수목식재) 목적 대부계약에 대한 업무처리가 불철저한 사례 84건(현황 확인 필요 22³²⁾건 포함)이 확인되었다.

29) '경작용으로 대부 중인 국유재산에 대한 업무 처리 기준 미흡(2017. 12. 5. 경기지역본부 종합감사)'에 대한 조치로 수목을 식재하는 국유재산에 대한 관리방안을 수립함

30) 「민법」 제256조, 대법원 판례(97도3425, 1998. 4. 24.)에 따르면 타인 토지상에 권원에 의해 식재한 수목은 그 소유권이 식재한 자에게 있다고 판시 하여 대부계약 종료 후 피대부자의 수목에 대한 보상 문제 등이 발생할 수 있음

31) 경작목적으로 대부계약 중인 14,854건 중 대부목적이 과수원이거나 실태조사 등을 통해 수목이 식재된 것으로 추정된 112건을 대상으로 점검함(공부상 지목이 '임야'인 토지는 감사 대상에서 제외함)

32) [별표 3] 중 순번 63~84번에 해당

[표 9] 수목식재 목적 대부계약 업무처리 현황

(단위 : 건)

구 분	합 계	불철저 사안				수목 미식재	비고
		소 계	용도 미특정	약정서 미수령	이행보증금 미수취		
대 상	112	84	84	84	84	28	

[소관부점 의견] 전북지역본부는 수목식재를 목적으로 하는 대부계약에 대한 관리조치를 철저히 하겠다면서 감사결과를 수용하였다.

4. 조치할 사항

전부지역본부 본부장은 경작(수목식재) 목적 대부계약 체결 업무가 불철저한 84건에 대해 현장을 점검하여 계약목적 특정 및 원상회복 보증 조치 등을 실시하기 바랍니다. (통보)

한국자산관리공사

[별표 3]

수목식재 목적 대부계약 업무처리 명세

(2023. 2. 28. 감사일 현재)

(단위 : 건)

순 번	소 재 지	피대부자 성명	계약목적	보증조치여부	
				약정서	보증금

합 계 : 84건

1	캠코 한국자산관리공사 “기재 생략”		전	미수령	미수취
2			경작용	”	”
3			과수원	”	”
4			과수원	”	”
5			전	”	”
6			전	”	”
7			과수원	”	”
8			과수원	”	”
9			과수원	”	”
10			경작용	”	”
11			전	”	”
12			경작용	”	”
13			경작용	”	”
14			경작용	”	”
15			과수원	”	”
16			경작용	”	”
17			경작용	”	”
18			경작용	”	”
19			경작용	”	”
20			경작용	”	”
21			경작용	”	”
22			경작용	”	”
23			경작용	”	”
24			경작용	”	”
25			경작	”	”
26			과수원	”	”

순 번	소 재 지	피대부자 성명	계약목적	보증조치여부	
				약정서	보증금
27	“기재 생략”		과수원	”	”
28			과수원	”	”
29			과수원	”	”
30			과수원	”	”
31			과수원	”	”
32			전	”	”
33			과수원	”	”
34			과수원	”	”
35			과수원	”	”
36			과수원	”	”
37			과수원	”	”
38			과수원	”	”
39			과수원	”	”
40			과수원	”	”
41			과수원	”	”
42			과수원	”	”
43			과수원	”	”
44			과수원	”	”
45			과수원	”	”
46			과수원	”	”
47			과수원	”	”
48			과수원	”	”
49			과수원	”	”
50			과수원(배)	”	”
51			과수원	”	”
52			과수원	”	”
53			과수원	”	”
54			과수원	”	”
55			과수원	”	”
56			과수원	”	”
57			과수원	”	”
58			경작용	”	”

순 번	소 재 지	피대부자 성명	계약목적	보증조치여부	
				약정서	보증금
59	“기재 생략”		경작용	”	”
60			전	”	”
61			경작용	”	”
62			경작용	”	”
63			과수원	”	”
64			경작용	”	”
65			농경지(전)	”	”
66			농경지	”	”
67			경작용	”	”
68			전	”	”
69			과수원	”	”
70			경작용	”	”
71			경작용	”	”
72			농경지(전)	”	”
73			경작용	”	”
74			경작용	”	”
75			과수원	”	”
76			전	”	”
77			경작	”	”
78			경작	”	”
79			전	”	”
80			경작	”	”
81			경작	”	”
82			경작용	”	”
83			농경지	”	”
84			경작용	”	”